

KAPITA SELEKTA HUKUM WARIS ISLAM*

Oleh:

Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H, M.Hum, M.M.
(Ketua Kamar Agama MA-RI)

A. PENDAHULUAN

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan keturunannya. Islam merinci dan menjelaskan melalui al-Qur'an bagian tiap-tiap ahli waris dengan tujuan mewujudkan keadilan di dalam masyarakat.

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan bagian harta peninggalan dan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris.¹ Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dalam penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadis dan ijma' sangat minim. Dalam Syariat Islam sedikit sekali ayat al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail, kecuali hukum waris.²

Hukum waris adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang masalah harta, apabila tidak diatur secara rinci, hal ini akan mengakibatkan timbulnya sengketa dalam keluarga bahkan perselisihan itu akan berakibat sangat fatal, bahkan sampai pertumpahan darah diantara keluarga sendiri, ada kalanya karena masih sangat kental pengaruh kebiasaan ataupun hukum adat, yakni dengan penundaan pembagian harta peninggalan pewaris hal ini akan berakibat nehatif baik kepada ahli waris maupun terhadap harta peninggalan tersebut yang tidak terbagi sebagaimana mestinya.

* Materi Disampaikan Dalam Acara Pelatihan Dan Pendidikan Teknis Yudisial Hukum Waris Bagi Para Hakim se-Indonesia

¹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 33

² Muhammad Ali Al-Shabuni, *al-Mawāriṭh fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Terj. A.M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani, 1995), 32

Makalah ini akan menjelaskan secara singkat tentang berbagai permasalahan tentang hukum waris Islam yang diterapkan di Indonesia serta praktiknya di Pengadilan Agama.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Ilmu Kewarisan

Istilah kewarisan berasal dari bahasa arab dengan bentuk masdarnya adalah *al-irts* dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan*. Makna dasarnya adalah perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka.³ Fiqh klasik sering menyebut istilah hukum kewarisan atau segala yang berkaitan dengan hukum kewarisan menyebutnya dengan hukum farâid jamak dari lafaz “*faridah*” dengan makna “*mafrudah*” yang bila diterjemahkan adalah bahagian-bahagian yang telah ditentukan.⁴

Pengertian hukum waris (kewarisan) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) dari *al-muwarist* (orang yang mewariskan) kepada ahli waris (*al-waarits*) dengan menetapkan siapa ahli waris dan berapa hak (bagian)-nya.⁵

Ilmu waris dalam kitab fikih dikenal dengan ilmu Faraidh. Secara bahasa, kata ini adalah jamak dari kata *faridhoh* dari kata *fardh*, yang artinya ketentuan. Pengertian ini selaras dengan firman Allah yang berbunyi “*fanishfu maa faradhtum*” (separuh dari yang kamu tentukan). Menurut istilah syariat, *fardh* diartikan sebagai bagian (hak) yang telah ditentukan bagi ahli waris.

Penyebutan istilah “faraid” menunjuk pada pengertian adanya ketentuan yang pasti terhadap setiap orang yang menjadi ahli waris. Pengertian ditentukan dimaksud adalah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan wahyu sebagai dokumen suci atau norma. Secara esoterik filosofis pemahaman tersebut dipahami oleh yuris klasik sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh setiap orang yang beragama Islam. Melaksanakannya dianggap melaksanakan perintah ketaatan agama.⁶ Ia dianggap sebagai *compulsory law (dwingend recht)* – hukum yang

³ Ali Parman, 1995. *Kewarisan Dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 23

⁴ Abdul Aziz Muhammad Salman, (t.t). *Kunuzu al maaliyah fi al faraid al jaliyah*, Riyad: Mahfuzah, hlm. 3

⁵ Al Qowim, 2011, *Cara mudahmembagikan harta waris*, Yayasan Pon Pes Nurul Iman, Cimahi. Hlm. 9.

⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 1981, al-Ma'arif, Bandung, II, hlm. 34

berlaku secara mutlak. Khazanah pemikiran klasik ini direfleksikan dari rangkaian pemahaman terhadap teks-teks suci mengenai hukum waris adalah *qoth'i* baik dari segi wurudnya (sumber) maupun *dilâlahnya* (petunjuknya).

2. Asas-asas Kewarisan Islam

Asas hukum Islam yang terkait dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, adalah sebagai berikut:

a. Asas Ijbari

Secara Terminologi Ijbari adalah peralihan harta orang yang meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendiri menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan adalah hak mendapatkan harta warisan melalui dua jalur yaitu dari pihak bapak dan dari pihak ibu. Dengan demikian, setiap orang berhak menerima warisan dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan.

c. Asas Individual

Asas individual adalah setiap ahli waris berhak secara individu untuk mendapatkan bagian yang diterima secara langsung dan tidak terikat kepada ahli waris lain. Semua harta warisan yang diterima dalam jumlah tertentu langsung diberikan kepada ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing.

d. Asas Keadilan

Asas Keadilan dalam kewarisan adalah pertimbangan atas tanggung jawab, baik dari segi hak maupun dari segi kewajiban yang terletak pada keseimbangan antara hak dan kewajiban.

e. Asas Kematian

Terkait dengan peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris harus didasarkan kepada kematian. Artinya, harta warisan baru ada setelah pewaris sudah dipastikan meninggal dunia. Asas ini mengandung pengertian bahwa harta yang beralih selama pewaris masih hidup tidak dinamakan kewarisan.

3. Unsur-Unsur Hukum Waris

Unsur-unsur hukum kewarisan Islam dalam pelaksanaan hukum kewarisan masyarakat muslim yang mendiami negara republik Indonesia terdiri atas tiga

unsur, yaitu: pewaris, harta warisan dan ahli waris. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan, dan masing-masing mempunyai ketentuan tersendiri.

a. *Muwarrits* (Pewaris)

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.⁷

Pewaris di dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 7, 11, 12, 33, dan 176, terdiri atas orang tua/ayah atau ibu (*al-wālidaini*), dan kerabat (*al-aqrabīn*). *Al-wālidaini* dapat diperluas pengertiannya menjadi kakek atau nenek kalau ayah atau ibu telah meninggal. Demikian pula pengertian anak (*al-walad*) dapat diperluas menjadi cucu kalau tidak ada anak. Begitu juga pengertian kerabat (*al-aqrabīn*) adalah semua anggota keluarga yang dapat dan sah menjadi pewaris, yaitu hubungan nasab dari garis lurus ke atas, ke bawah, dan garis ke samping. Selain itu, hubungan nikah juga menjadi pewaris, istri atau suami.⁸

b. *Al-Warits* (Ahli waris)

Waris (ahli waris) adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris, baik disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan *muwarrits*.⁹ Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 171 poin (a), dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.¹⁰

Ahli waris kerabat (nasab) terdiri atas:

- 1). Anak, kedudukan anak sebagai ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan ditentukan bagiannya masing-masing dalam garis hukum al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11, yakni mengatur perolehan antara hak dan kewajiban seorang

⁷ Husnain Muhammad Makhluḥ, *al-Mawāriṭhfi al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Matabi' al-Ahram al-Tijariyyah, 1971), 12.

⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1990), 6.

⁹ Muhammad Ali Sais, *Al-Faraid, Hukum Waris Dalam Islam*, (Depok: Fathan Prima Media, 2013), h.39

¹⁰ Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017), h.306.

anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yaitu (2:1) Mengatur perolehan dua anak perempuan atau lebih, yaitu $\frac{2}{3}$ dari harta warisan. Mengatur perolehan seorang anak perempuan, yaitu $\frac{1}{2}$ dari harta warisan.¹¹

- 2). Ibu-ayah, kedudukan orang tua sebagai ahli waris, baik ibu maupun ayah telah ditentukan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris dalam tiga garis hukum al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11. *Pertama*, mengatur perolehan ibu-ayah, masing-masing memperoleh $\frac{1}{6}$ harta warisan bila yang meninggal mempunyai anak. *Kedua*, hanya menentukan perolehan ibu saja, yaitu $\frac{1}{3}$ dari harta warisan sedang ayah memperoleh bagian terbuka bila yang meninggal tidak mempunyai anak atau saudara-saudara. *Ketiga*, menentukan perolehan ibu sebesar $\frac{1}{6}$ dari harta warisan bila yang meninggal tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai saudara-saudara, baik saudara-seayah, seibu, maupun saudara kandung.¹²
- 3). Duda dan Janda, keduanya telah ditentukan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris dalam garis hukum al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 12. Mengatur perolehan duda sebesar $\frac{1}{2}$ harta warisan istrinya bila istri tidak mempunyai anak, tetapi bila si istri mempunyai anak, perolehannya $\frac{1}{4}$ harta peninggalan istrinya. Sebaliknya, janda memperoleh sebesar $\frac{1}{4}$ harta peninggalan suaminya bila suami tidak meninggalkan anak, bila suami meninggalkan anak maka janda memperoleh $\frac{1}{8}$ harta peninggalan suaminya.¹³
- 4). Saudara, seorang saudara baik sendiri maupun bersama beberapa orang saudara telah ditentukan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris dalam garis hukum al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 12 dan 176. Ayat 12 mengatur perolehan seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, yang masing-masing memperoleh $\frac{1}{6}$ harta warisan. Juga mengatur perolehan dua orang saudara atau lebih, semua saudara itu berbagi rata atas $\frac{1}{3}$ bagian harta warisan.¹⁴ Ayat 176 merupakan definisi tentang kalalah. *Kalalah* ialah seorang laki-laki atau perempuan meninggal dunia dengan tidak

¹¹ H.M. Tahir Azhary, *Bunga Rampai Hukum Islam* (Jakarta: Ind-Hild-Co, 1992), 6

¹² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, 6.

¹³ Ibid, 7.

¹⁴ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1981), 135-137.

meninggalkan anak atau tidak mempunyai keturunan, melainkan hanya mempunyai saudara.¹⁵ Juga mengatur tentang perolehan seorang saudara perempuan sebesar $\frac{1}{2}$ harta warisan. Mengatur perolehan seorang atau lebih saudara laki-laki sebesar seluruh harta warisan. Selain itu, juga mengatur perolehan dua orang saudara perempuan atau lebih sebesar $\frac{2}{3}$ dari harta warisan, lalu mengatur keseimbangan hak dan kewajiban peroleha antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, yaitu (2:1).¹⁶

- 5). Ahli Waris Pengganti, seorang anak atau lebih dari seorang, baik laki-laki maupun perempuan yang menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris, pewarisnya ditentukan dalam garis hukum al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 33. Garis hukum tersebut, mengatur ahli waris pengganti bagi harta warisan ibu-ayah, bagi harta warisan keluarga dekat. Namun, bagian masing-masing ahli waris pengganti itu merujuk kepada ketentuan surat al-Nisa' ayat 11, 12, dan 176.¹⁷

c. *Mauruts* (harta waris)

Maurus (harta waris) adalah harta benda atau hak-hak yang mungkin diwariskan kepada ahli waris oleh pewaris yang akan diwarisi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini disebut juga dengan *tirkah* atau *turas*. Sebagai contoh tentang hak-hak pewaris yang dapat diwariskan adalah seperti hak qisas, hak menahan barang yang dijual karena sudah terpenuhinya harga, dan hak barang gadai karena terpenuhinya pembayaran hutang.¹⁸

Harta warisan atau harta peninggalan disebutkan oleh al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 7 dengan istilah *Tirkah* atau harta yang akan ditinggalkan (al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 180) beralih kepada orang yang berhak menerimanya (ahli waris). *Taraka* yang disebutkan oleh al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11 dan 12, yang kemudian diterjemahkan sebagai harta peninggalan terdiri atas benda dan hak-hak yang pembagiannya dilakukan menurut bagian yang ditentukan sesudah ditunaikan pembayaran utang dan wasiat pewaris. Sisa harta sesudah ditunaikannya berbagai

¹⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, 8

¹⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 134

¹⁷ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, 50

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami Waadillatuhu*, h.249.

kewajiban tersebut, itulah yang harus dibagi-bagi oleh para ahli waris sebagai harta warisan.¹⁹

Fatchur Rahman, mendefinisikan tirkah atau harta peninggalan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (*muwarits*) yang dibenarkan syari'at untuk dipusakai oleh para ahli waris (*al-warits*), yang meliputi:

- a. Harta kekayaan yang memiliki sifat-sifat kebendaan yang bernilai
- b. Hak-hak atas kebendaan, misal hak irigasi pertanian
- c. Hak-hak immateriil, misal hak syuf'ah (*privilege*)
- d. Hak-hak atas harta kekayaan yang berkaitan dengan orang lain (piutang, hak gadai yang sesuai syari'ah, penulis).

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Mauruts* (harta waris) adalah harta bawaan di tambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. (pasal 171 huruf e)

Sehubungan dengan hak ahli waris tersebut, jumhur ulama golongan Sunni menetapkan tiga kewajiban yang harus dilakukan ahli waris sebelum melakukan pembagian harta peninggalan pewaris, yaitu biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang pewaris, dan menunaikan wasiat pewaris.²⁰

4. Sebab-Sebab Kewarisan

Untuk mengetahui posisi empat hubungan sebab-sebab waris-mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dibawah ini akan diuraikan dan dianalisa satu persatu.

a. Mempunyai hubungan darah

Hubungan darah atau disebut juga hubungan kekerabatan, menjadi sebab seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris. Hubungan darah menjadi sebab mewarisi adalah dipahami dari QS. Al-Nisa' (4):11. Ahli waris yang termasuk kelompok menurut hubungan darah ini, adalah seperti dalam rumusan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan rincian sebagai berikut: Kelompok-kelompok ahli waris pewaris terdiri dari:

¹⁹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, 46-47

²⁰ Ibid, 47.

- 1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- 2) Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Rincian Ahli Waris pada pasal 174 ayat (1) huruf a diatas, sebanyak 9 orang terdiri dari golongan jenis kelamin laki-laki 5 orang dan jenis kelamin perempuan 4 orang yaitu:

(1). Golongan ahli waris laki-laki

- (a) Ayah;
- (b) Anak laki-laki;
- (c) Saudara laki-laki;
- (d) Paman;
- (e) Kakek;

(2). Golongan ahli waris perempuan

- (a) Ibu;
- (b) Anak perempuan;
- (c) Saudara perempuan;
- (d) Nenek;

2. Mempunyai hubungan Perkawinan

Perkawinan merupakan sebab terjadinya hubungan waris-mewarisi antara suami dan istri. Apabila terjadi kematian dari salah satu pihak, maka pihak yang hidup dari suami atau istri berhak menjadi ahli waris. Ahli waris dari hubungan perkawinan tersebut, kompilasi hukum islam (KHI) pasal 174 (1) huruf b memberikan rincian, bahwa yang termasuk dalam kelompok ini adalah duda atau janda. Pasal ini di pahami bahwa apabila terjadi kematian salah satu pihak dari suami atau istri, maka statusnya berubah menjadi duda (suami) atau janda (istri). Hubungan perkawinan menjadi sebab mewarisi adalah di pahami dari QS. Al-Nisa ayat 12.

3. Mempunyai Hubungan Agama

Hubungan agama sebagai sebab waris-mewarisi dalam kompilasi hukum Islam (KHI), secara tersirat dapat dipahami pada pasal 191 sebagai berikut:

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan agama diserahkan pengusaannya kepada baitul mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.²¹ Baitul mal atau balai harta keagamaan adalah suatu lembaga yang menampung hak pemilik harta (tiirkah) pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya.

Berdasarkan pasal 191 tersebut, ada dua syarat yang harus terpenuhi baru hak pemilikan harta (tirkah) diserahkan kebaitul mal, yaitu:

1. Pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali
2. Tidak diketahui keberadaan ahli waris ada atau tidaknya

5. Kadar Pembagian Warisan

Menurut Ali Aas-Shabuni, perhitungan jumlah pembagian harta yang ditentukan dalam Al-Quran untuk warisan adalah sebagai berikut:

a. Setengah (1/2)

Ashhabul furudh yang berhak mendapatkan separuh harta warisan peninggalan pewaris ada lima, yakni satu dari golongan laki-laki dan empat lainnya dari golongan perempuan. Kelima ashhabul furudh tersebut adalah suami, anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seayah.

b. Seperempat (1/4)

Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapatkan seperempat dari harta peninggalannya hanya ada dua, yakni suami dan istri.

c. Seperdelapan (1/8)

Ashhabul furudh yang berhak memperoleh bagian warisan seperdelapan hanya istri. Baik hanya seorang maupun lebih, akan mendapatkan seperdelapan dari harta peninggalan suaminya. Pembagian ini diikuti syarat bahwa suami tersebut harus sudah mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut telah lahir atau masih dalam kandungan istrinya yang satu maupun yang lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi:

²¹ H. Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama (Cet. III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 1993), h. 352

"Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar utang-utangmu."

d. Dua Pertiga (2/3)

Ahli waris yang berhak mendapat bagian dua per tiga harta peninggalan terdiri dari empat golongan yang semuanya adalah wanita:

- 1) Dua anak perempuan (kandung) atau lebih
- 2) Dua orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih
- 3) Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih
- 4) Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih

e. Sepertiga (1/3)

Ashhabul furudh yang berhak mendapat warisan sepertiga bagian hanya dua orang, yaitu ibu dan dua saudara (baik laki-laki ataupun perempuan) yang seibu.

f. Seperenam (1/6)

Asbhabul furudh yang berhak mendapat bagian seperenam ada tujuh orang. Mereka adalah ayah, kakek asli (bapak dari ayah), ibu, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seayah, nenek asli, saudara laki-laki, dan perempuan seibu.

6. Penghalang Warisan

1. Mahrum

Halangan untuk menerima warisan merupakan hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris. Ahli waris yang terkena halangan ini disebut mahrum atau mamnu'. Menurut kewarisan Islam, larangan ini mencakup Pembunuhan, Perbedaan Agama dan Perbudakan. Ketiga hal ini menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan.

2. Mahjub

Hijab adalah terhalangnya seseorang ahli waris untuk menerima warisan, disebabkan adanya ahli waris (kelompok ahli waris) yang lebih utama dari padanya.²² Hijab terbagi menjadi 2 yaitu Nuqshan dan Hirman.

a. Hijab Nuqshan

²² Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal .59

Adalah berkurangnya warisan salah seorang ahli waris disebabkan adanya orang lain. Hijab nuqshan ini berlaku pada lima orang berikut:²³ Suami terhalang dari separuh menjadi seperempat apabila ada anak, Istri terhalang dari seperempat menjadi seperdelapan apabila ada anak, Ibu terhalang dari sepertiga menjadi seperenam apabila ada keturunan yang mewarisi, Anak perempuan dari anak laki-laki dan Saudara perempuan seayah;

b. Hijab Hirman

Adalah terhalangnya semua warisan seseorang karena adanya orang lain, seperti terhalangnya warisan saudara laki-laki dengan adanya anak laki-laki, ditegaskan dari dua asas berikut;

Setiap orang yang mempunyai hubungan dengan pewaris karena adanya orang lain itu, maka dia tidak menerima warisan apabila orang tersebut ada. Misalnya, anak laki-laki dari anak laki-laki tidak menerima warisan bersama dengan adanya anak laki-laki, kecuali anak laki-laki dari ibu maka mereka itu mewarisi bersama dengan ibu, padahal mereka mempunyai hubungan dengan si mayat karena dia;

Setiap orang yang lebih dekat didahulukan atas orang yang lebih jauh, maka anak laki-laki menghalangi anak laki-laki dari saudara laki-laki. Apabila mereka sama dalam derajat maka diseleksi dengan kekuatan hubungan kekerabatannya, seperti saudara laki-laki sekandung menghalangi saudara laki-laki seayah.

Ahli waris yang dapat terhibat penuh adalah seluruh ahli waris kecuali anak, ayah, ibu, dan suami atau isteri. Kelima ahli waris ini tidak akan pernah terhibat secara hibat penuh. Anak laki-laki dan ayah dapat menutup ahli waris lain secara hibat penuh sedangkan suami-isteri tidak pernah menghibat siapapun di antara ahli waris.²⁴

Perbedaan Antara Mahrum dan Mahjub

Terdapat beberapa perbedaan antara mahrum dan hibat, yaitu Mahrum sama sekali tidak berhak untuk mewarisi, seperti orang yang membunuh pewaris. Sedangkan Mahjub berhak mendapatkan warisan, tetapi dia terhalang karena adanya orang lain yang lebih utama darinya untuk mendapatkan warisan;

²³ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah., hal.500.)

²⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Kencana, Padang, 2004, hal.201

Mahrum dari warisan itu tidak mempengaruhi orang lain, maka dia tidak menghalanginya sama sekali, bahkan dia dianggap seperti tidak ada. Misalnya, apabila seseorang mati dan meninggalkan seorang anak laki-laki kafir dan seorang saudara laki-laki muslim; maka warisan itu semua adalah bagi saudara laki-laki, sedangkan anak laki laki tidak mendapatkan apa apa. Sedangkan Mahjub maka terkadang ia mempengaruhi orang lain

C. KESIMPULAN/PENUTUP

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum waris Islam adalah merupakan seperangkat aturan yang telah digariskan Allah Swt dalam al-qur'an yang bersifat qath'i dan pelaksanaannya merupakan salah satu bentuk ubudiyah yang bersifat sakral. Penerapan hukum waris dalam konteks ke Indonesiaan sudah dituangkan dalam regulasi berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan panduan para hakim dalam menyelesaikan sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat.

Dengan adanya kewarisan yang telah termuat dalam regulasi yang bersifat nasional, maka diharapkan dapat memberikan unsur kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat yang pluralistik dan diharapkan tidak terjadi lagi disparitas hakim dalam putusannya. Keberagaman Indonesia yang multi etnis tentunya memiliki karakteristik tersendiri terhadap kesatuan hukum khususnya umat Islam di Indonesia.

Adapun hukum fiqh yang masih berkembang dan sebagian diikuti oleh masyarakat muslim Indonesia tentunya menjadi sebuah pengaya dan pelengkap para hakim dalam memutus perkara sepanjang tidak diatur dalam legislasi yang bersifat pasti karena sejatinya hakim dituntut untuk menggali nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Ali Parman, 1995. *Kewarisan Dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Abdul Aziz Muhammad Salman, (t.t). *Kunuzu al maaliyah fi al faraid al jaliyah*, Riyad: Mahfuzah
- Al Qowim, 2011, *Cara Mudahmembagikan Harta Waris*, Yayasan Pon Pes Nurul Iman, Cimahi
- Asmuni dan Nispul Khoiri, 2017, *Hukum Kekeluargaan Islam*, Medan: Wal Ashri Publishing
- Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Padang: Kencana
- Fatchur Rahman, 1981, *Ilmu Waris*, al-Ma'arif, Bandung, II
- Husnain Muhammad Makhluf, 1971, *al-Mawāriṭhfi al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* Kairo: Matabi' al-Ahram al-Tijariyyah
- Hazairin, 1990, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tintamas Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,
- H. Zainal Abidin Abubakar, 1993, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta
- H. M. Tahir Azhary, 1992, *Bunga Rampai Hukum Islam*, Jakarta: Ind-Hild-Co
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*
- Muhammad Ali Al-Shabuni, 1995, *al-Mawāriṭhfi al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Terj. A.M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani
- Muhammad Ali Sais, 2013, *Al-Faraid, Hukum Waris Dalam Islam*, Depok: Fathan Prima Media
- Sajuti Thalib, 1981, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara
- Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, 1995, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.*, Beirut: maktabah
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al- Islami Waadillatuhu*, Beirut.